



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/652/2024
מס' בקשה: 8/68/2025

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום

התובעת:

נציגות הבית המשותף מרח' נץ 3-1 בקריית אתא
באמצעות חברת הניהול: נויה ניהול ואחזקת מבנים ע.מ.
558504221
באמצעות ב"כ עו"ד רטר שרון

-נגד-

הנתבעת:

לאטי ייזום ובניה בע"מ
באמצעות ב"כ עו"ד סובול בועז

פסק דין

החלטתי למחוק את התביעה על הסף בשל פגמים שנפלו בכתב התביעה.

1. במרכז ההליך בית ברחוב נץ 3-1 קריית אתא, הידוע כגוש 12800 חלקה 34. הבית אינו רשום כבית משותף, אך אין חולק שהוא ראוי להירשם ככזה (להלן – **הבית המשותף**).
2. התביעה מתבססת על הסכם בין נציגות הבית המשותף לבין הגוף שתחזק וניהל את הרכוש המשותף בין השנים 2023-2024. נטען כי לנתבעת, החברה שהקימה את הבית המשותף ומי שמכרה את הדירות לרוכשים, חוב בסך 2,544 ₪ בגין אי תשלום דמי ניהול עבור שתי דירות לתקופה שבה הדירות טרם נמכרו או טרם נמסרו לרוכשים.
3. לאחר הגשת כתב התביעה וטרם הוגש כתב הגנה, הגישה הנתבעת בקשה לסילוק התביעה על הסף, בטענה להעדר יריבות בין הצדדים.
4. בהחלטה מיום 02.02.25 הוריתי לתובעת להבהיר מי התובעת בהליך בשים לב לאי התאמה בין כותרת התביעה - שם מופיעה נציגות הבית המשותף כתובעת, לבין כתב התביעה גופו, המגדיר את התובעת "שותפות רשומה העוסקת בתחום ניהול ואחזקה של בתים משותפים".



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/652/2024
מס' בקשה: 8/68/2025

**המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

5. באותה החלטה, התבקשה התובעת להגיש העתק של פסקי הדין שאוזכרו וצוטטו בסעיף 21 לכתב התביעה.

6. בתגובה שהוגשה לתיק ביום 09.02.25 נטען שהתובעת היא "נויה ניהול ואחזקת מבנים", וכי התביעה הוגשה בהסכמה של נציגות הבית המשותף. בעניין הפסיקה שאוזכרה, התייחסה התובעת לפסק דין אחד מבין שלושה שאוזכרו בתביעתה, לפיכך הוריתי שנית על הגשת פסקי הדין.

7. בעקבות החלטה זו הודיעה התובעת כי לא עלה בידיה לאתר את פסקי הדין. התובעת טענה שהסתמכה על מקורות מידע משניים, וביקשה להמשיך בניהול ההליך תוך התעלמות מהפסיקה האמורה או לחלופין להתיר לה להגיש תביעה מתוקנת, שתבוסס על אסמכתאות מאומתות; בהזדמנות זו גם תיבחן את טענת הנתבעת להעדר יריבות.

דיון והכרעה

התביעה לא הוגשה על ידי הנציגות

8. כאמור, בכותרת כתב התביעה צוין שהתובעת היא נציגות הבית המשותף, בעוד שבגוף כתב התביעה נטען שהתובעת היא "שותפות רשומה העוסקת בתחום ניהול ואחזקה של בתים משותפים". גם ייפוי הכוח שהוגש לתיק לא ניתן על ידי הנציגות אלא על ידי אדם בשם דוד הרוש - לא צוין מספר תעודת זהות, אלא מספר זיהוי אחר, לכאורה של "נויה ניהול ואחזקות מבנים". בתחתית המסמך הוטבעה חותמת של גוף זה.

9. בתגובה מיום 09.02.25 הובהר שהנציגות אינה התובעת בהליך כי אם "נויה ניהול ואחזקות מבנים ע.מ 558504221".

10. אין לפניי הסבר מדוע צוינה נציגות הבית המשותף כתובעת בהליך מקום בו התביעה הוגשה על ידי אחר.

11. לפי תקנה 10(2) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן – **התקנות**), כתב תביעה צריך לכלול "שם התובע ומספר זהותו". כתב התביעה בנוסח שהוגש, אינו מקיים אחר דרישה זו, ונדרש לתקנו. ודוק; אין מדובר בעניין טכני. לזהות הצדדים משמעות מכריעה בקשר לסמכות העניינית של ערכאה זו לדון בתביעה כפי שיבואר להלן.

לא צוינו בכתב התביעה עובדות לביסוס הסמכות העניינית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/652/2024
מס' בקשה: 8/68/2025

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

12. כחריג לכלל שקובע כי בהליכים אזרחיים הסמכות העניינית נקבעת לפי הסעד המבוקש בכתב התביעה [ע"א 27/77 **טובי נ' רפאלי**, פ"ד לא(3) 561; רע"א 6500/19 **ד"ר שרון גבריאל נ' אשד** (נבו 7.5.2020)], ישנם מקרים שבהם שאלת הסמכות העניינית תוכרע לפי מהות הסכסוך או מהות העילה (אלו אינם שונים זה מזה באופן מהותי – ראו: ע"א 2846/03 **אלדרמן נ' ארליך** (נבו 29.11.2004)). כך למשל לעניין סמכותו של בית המשפט לענייני משפחה (רע"א 6558/99 **חבס נ' חבס**, פ"ד נד(4) 337) ולעניין סמכותו של בית הדין לעבודה (רע"א 2407/14 **רוחם נ' אג'נס פרנס פרס בע"מ** (נבו 14.10.2015)).

13. כך גם לעניין סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין. סעיף 72 לחוק המקרקעין הוא המגדיר את סמכויותיו השיפוטיות של המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים. סעיף 73 לחוק המקרקעין משלים את סעיף 72, ומגדיר את רשימת הזכאים להיות צד להליך בפני המפקח. בכלל אלו בא "מתחזק".

14. סמכותו של המפקח נקבעת בהתקיים שני תנאים מצטברים, שבחינתם תיעשה במבחן דו שלבי, כפי שנקבע ברע"א 6394/15 **נציגות הבית המשותף קניון לב כרמיאל נ' חנית ניהול קניון כרמיאל בע"מ** (נבו 17.3.2016). בשלב הראשון, על המפקח לבחון האם הצדדים להליך הם אלה שהמפקח מוסמך לדון בעניינם (מבחן זהות הצדדים); בשלב השני, על המפקח לבחון האם מדובר בעילת תביעה מכוח התקנון או מכוח אחת מהוראות החוק המנויות בסעיף 72 לחוק המקרקעין (מבחן מהות הסכסוך).

15. ביישום הדברים על ענייננו ולאחר שהובהר שהתובעת אינה נציגת הבית המשותף אלא גוף חיצוני שסיפק שירותי תחזוקה וניהול לבית המשותף – נדרש בירור מקדמי בשאלה, האם מעמדו של אותו גוף הוא של "מתחזק" כמשמעו בסעיף 71(ב) לחוק המקרקעין; אם כן, יש להמשיך ולבחון, האם הסכסוך הוא לפי התקנון או לפי סעיפי החוק המנויים בסעיף 72 לחוק המקרקעין.

16. מינוי מתחזק יכול להיעשות באחת משלוש דרכים: **הוראה בתקנון** (סעיף 71(ב) לחוק המקרקעין); **החלטה של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם** (סעיף 71(ב) לחוק המקרקעין); **הוראה בחוזי ניהול פרטניים שנחתמו כחלק מהסכמי מכר דירות** (סעיף 6א לחוק המכר (דירות), התשל"ג-1973) [ראו: רע"א 6394/15 (שאוזכר לעיל)]. להשלמת התמונה יוסף כי התקשרות של נציגות עם חברת ניהול שאינה "מתחזק", היא התקשרות ככל התקשרות חוזית של הנציגות עם ספקים וקבלני שירותים כגון: חברת ניקיון, חברת מעליות וכו'; מכוח הסמכתה של הנציגות בסעיף 69



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/652/2024
מס' בקשה: 8/68/2025

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לחוק המקרקעין. חברת ניהול שאינה "מתחזק" כמשמעו בחוק המקרקעין, לא יכולה להיות צד להליך המתנהל בפני המפקח על רישום מקרקעין.

17. כידוע, הסמכות העניינית נגזרת מעיקרון החוקיות, ויש לבררה בשלב מוקדם של ההליך "לפני שבית המשפט 'צולל' לבחינתו, ובפרט לפני שניתנת הכרעה לגופו של עניין" [רע"א 35964-01-25 פלוני נ' פלוני (נבו) 10.03.2025]; בשל חשיבותה, על בית המשפט לעורר מיוזמתו את עניין הסמכות העניינית (ראו: [בג"צ 6103/93 לוי נ' בית הדין הרבני הגדול בירושלים, פ"ד מח\(4\) 591, 616](#)).

18. כדי שאפשר יהיה לבחון את התאמת התביעה לערכאה שאליה הוגשה, התקנות מחייבות תובע לפרט בכתב התביעה בין היתר, את העובדות המקנות סמכות לבית המשפט שאליו הוגשה התביעה (תקנה 11(4) לתקנות).

19. בסעיף 12 לכתב התביעה טענה התובעת כך: "למפקח/ת על רישום מקרקעין בלשכת נצרת הסמכות המקומית והעניינית לדון בתובענה זו". בציון דברים אלו, לא עמדה התובעת ולו ברף המינימלי הנדרש.

20. אציין כי מעובדות כתב התביעה עולה לכאורה שהסכם ההתקשרות עליו מבוססת התביעה נחתם מול הנציגות, ולא באחת מן הדרכים המוכרות בחוק (ראו סעיף 16 לעיל). עולה ספק בדבר היות הגוף עמו התקשרה הנציגות "מתחזק" כמשמעו בחוק, וכפועל יוצא, לגבי התאמת התביעה להתברר בערכאה זו [ראו: רע"א 6394/15 שאוזכר לעיל]; כן ראו: (המפקח על המקרקעין נצרת) 163/25 השתתפויות בנכסים בישראל בע"מ נ' ניהול היצירה 13 יקנעם בע"מ (נבו) 06.03.25].

21. לסיכום חלק זה יש לקבוע שכתב התביעה נוסח באופן חסר, שמונע בין היתר אפשרות לבחון את התאמת התביעה להתברר בערכאה זו. לאמור יש להוסיף כי התובעת עצמה סבורה שיש מקום "לבחון לעומק את טענות הנתבעת בדבר העדר יריבות" (תגובת התובעת מיום 05.03.25 בסעיף 4).

הסתמכות על פסקי דין שאינם קיימים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/652/2024
מס' בקשה: 8/68/2025

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

22. לביסוס עילת התביעה, אזכרה וציטטה התובעת שלושה פסקי דין, אחד מהם לכאורה של בית משפט עליון. משלא מצאתי את פסקי הדין במאגרים המשפטיים, הוריתי לתובעת ביום 02.02.25 להגיש העתק של פסקי הדין.

23. בתגובה שהוגשה לתיק ביום 09.02.25 התייחסה התובעת לאחד מפסקי הדין וטענה שפסק הדין נלקח מאתר בשם "מידע משפטי לאזרח", תוך ציון הקישור לאתר זה. מעבר לכך טענה התובעת ש"פסה"ד טרם אותר ע"י הח"מ בין היתר בשל מגבלת החיפוש של פסקי דין שהועלו לפני שנת 2021 אך הדברים ידועים ובאים לידי ביטוי בפסיקות אחרות כגון בתיק 6/259/2018...רצ"ב פסה"ד". בתגובתה לא התייחסה התובעת לשני פסקי דין אחרים שאזכרו וצוטטו בתביעתה.

24. בהחלטה מיום 25.02.25 התבקשה התובעת שנית, להגיש את פסקי הדין. בעקבות החלטה הזו הודיעה התובעת כי לאחר עיון מחודש ומקיף במקורות שאזכרו בתביעה, לא עלה בידה לאתרם. התובעת הסבירה כי אזכור פסקי הדין נעשה בתום לב, בהסתמך על "מקורות מידע משניים". התובעת לא פירטה מהם אותם מקורות, אך טענה שבדיעבד, היה עליה לבצע אימות מקיף יותר של המקורות טרם הגשת כתב התביעה. בנסיבות העניין ביקשה התובעת לאפשר את המשך ניהול ההליך תוך התעלמות מפסקי הדין שאזכרו בכתב התביעה או לחלופין להתיר לה להגיש כתב תביעה מתוקן, המבוסס על אסמכתאות מאומתות.

25. על התופעה המתפשטת של הגשת כתבי טענות הכוללים אסמכתאות משפטיות שאינן קיימות, ועל החומרה שבה יש להשקיף על התנהלות זו אפנה לשני פסקי דין שניתנו לאחרונה על ידי בית משפט העליון: בגץ 38379-12-24 פלונית נ' בית הדין השרעי לערעורים (נבו 23.02.25); בגץ 23602-01-25 העמותה לקידום זכויות הכלבים נ' שר החקלאות (נבו 28.02.25).

26. בבג"ץ 38379-12-24 שאזכר, התייחס בית המשפט לכלים המשפטיים העומדים לרשות בית משפט, מקום שמונח לפניו כתב טענות מטעה. בנסיבות שבהן מדובר היה במקרה ראשון שמובא לפתחו של בית המשפט העליון, נמנע בית המשפט מלעשות שימוש בכלים אלו. לצד זאת הבהיר: "מן הראוי כי במקרים עתידיים דומים, ובתנאים ההולמים זאת, יעשו בתי משפט שימוש בסמכויות הנתונות להם בכדי לשמור על טוהר ההליך המשפטי ותקינותו. אין זו זכות אלא חובה" (הדגשה שלי – עמ"ב).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/652/2024
מס' בקשה: 8/68/2025

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

27. בהתאם לכך ובשל הטעמים הנוספים שפורטו לעיל, מצאתי שיש לסלק את התביעה על הסף.

28. אני מורה על מחיקת התביעה. לנוכח התוצאה שאליה הגעתי, לא נדרשתי לבקשת הנתבעת לסילוק התביעה, במרכזה טענה להעדר יריבות. לאחר שנתתי דעתי בין היתר לשלב שבו סולקה התביעה, לעובדה שטרם הוגש כתב הגנה מטעם הנתבעת, אך הוגשה בקשה לסלק את התביעה, מצאתי לפסוק הוצאות בסך 1,000 ₪ לטובת הנתבעת. הואיל וכאמור התובעת אינה נציגות הבית המשותף, אני מורה כי הסכום ישולם לנתבעת בתוך 30 יום על ידי נזילה ניהול ואחזקת מבנים. אם לא ישולם הסכום במועד, יישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד לתשלום בפועל.

מזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים ותסגור את התיקים.

ניתן היום, י"ז באדר תשפ"ה, 17 במרץ 2025, בהעדר הצדדים.

עינת מידן בלום

מפקחת על רישום מקרקעין